

1500977-25.2021.8.26.0666

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Resistência

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Deixo também de suspender o andamento do processo, a despeito de haver questionamentos acerca da constitucionalidade do dispositivo, à falta de amparo legal e de decisão nesse sentido das Cortes Superiores.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500977-25.2021.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500977-25.2021.8.26.0666

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Resistência

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3084158/2021 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 20761933 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ELBER ANDRADE DA SILVA

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Relatório dispensado (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decidido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, termo circunstanciado, boletim de ocorrência e laudo de exame químico toxicológico.

A autoria é certa.

O guarda municipal relatou que o acusado foi abordado, investiu contra a equipe, custou e disse que conhecia os guardas e que algo de ruim poderia acontecer às famílias. Confirmou ainda a apreensão de uma porção de droga com o acusado, o qual é conhecido nos meios policiais.

Interrogado, o acusado disse que foi abordado e estava com uma porção de droga para uso. Confirmou ter cuspidado na equipe policial e resistido à prisão porque não queria ir com os guardas.

Analisado o conjunto probatório, restaram comprovados os fatos descritos na denúncia, tanto o porte de entorpecentes para uso próprio, quanto a resistência, ainda que o acusado tenha justificado sua conduta em possível versão exculpatória,

a qual não afasta a caracterização do delito de resistência, até porque comprovado pela prova oral esse fato, sobretudo as ofensas cometidos pelo réu no mesmo contexto.

Observo, por fim, que o fato descrito na denúncia é crime, não tendo havido abolitio criminis.

Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma sistemática, nesses termos: A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não perdeu seu caráter criminoso (AI 741.072 AgR/RJ, 1ª T, rel. Min. Dias Tóffoli, J.22-2-2011).

Também não há que se falar em insignificância, até porque, caso se tratasse de quantia maior ou de grande porte, poder-se-ia até mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Deixo também de suspender o andamento do processo, a despeito de haver questionamentos acerca da constitucionalidade do dispositivo, à falta de amparo legal e de decisão nesse sentido das Cortes Superiores.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Crime de resistência (artigo 329 do Código Penal)

Primeira fase (art. 59, CP): culpabilidade antecedentes conduta social personalidade do agente motivos do crime circunstâncias do crime consequências do crime comportamento da vítima: nada há que recomende a exasperação, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses de detenção para o crime de resistência.

Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): compensa-se a reincidência com a confissão espontânea, ainda que ela tenha sido parcial, conforme entendimento sumulado do colendo STJ (súmula 545).

Terceira fase: não há causas de aumento ou diminuição.

Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será o aberto, porque suficiente à reprovação do delito, bem como atento ao quantum da pena e porque as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Delito de porte de entorpecentes para uso próprio (artigo 28 da Lei de Drogas)

Tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, atento principalmente à natureza das substâncias encontradas em poder do acusado e a quantidade, cabível a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Por fim, reconhece-se o concurso material entre ambas as infrações.

Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): cabível, nos termos do artigo 44, § 3º, do CP, porque a medida é socialmente recomendável e o acusado não é reincidente específico.

Julgo procedente a ação penal e condeno o(a)(s) acusado(a)(s) ELBER ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos: (i) como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, na forma do inciso I, do mesmo artigo; (ii) como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme regramento do artigo 46 e §§, do Código Penal; (iii) reconheço o concurso material de infrações, na forma do artigo 69, do Código Penal, de modo que as penas deverão ser somadas.

Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer(em) na mesma condição.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade de justiça, que ora lhe defiro.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no valor máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão.

Com o trânsito em julgado: (i) comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); (ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; (iii) expeça-se guia de execução definitiva ou

oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; (iv) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Artur Nogueira, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA